

1000283-66.2022.8.26.0347

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: MARIA CECILIA FAULIN DOS SANTOS RESCHINI

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... que se discute nos autos é se houve furto qualificado ou simples .

A apólice do seguro de fls. 21/23 , juntado pela autora, destaca a cobertura no tocante a roubo e ou furto qualificado no imóvel.

Pois bem.

A seguradora alega que o sinistro configura risco excluído, por se tratar de furto simples.

Ocorre que o boletim de ocorrência de fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao-SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1000283-66.2022.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000283-66.2022.8.26.0347

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-
Liquidação / Cumprimento / Execução-Obrigação de Fazer / Não Fazer

Requerente:

Silvia Aparecida Bettio Galli,

Requerido:

Zurich Santander Brasil Seguros S/A

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA CECILIA FAULIN DOS SANTOS RESCHINI

Vistos.

Busca a autora em face da ré provimento condenatório de ressarcimento de dano material e dano moral, aduzindo que contrataram seguro residencial e no começo de 2021, terceiros adentraram no imóvel, mediante escalada e furtaram toda fiação elétrica interna. Acionada a seguradora, esta negou-se ao pagamento alegando tratar-se de furto simples e, portanto, não coberto pelo seguro.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de relação tipicamente consumerista, enquadrando-se as partes na condição de consumidora e fornecedora (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor).

É incontroversa a contratação de seguro e o que se discute nos autos é se houve furto qualificado ou simples .

A apólice do seguro de fls. 21/23 , juntado pela autora, destaca a cobertura no tocante a roubo e ou furto qualificado no imóvel.
Pois bem.

A seguradora alega que o sinistro configura risco excluído, por se tratar de furto simples.

Ocorre que o boletim de ocorrência de fls. 24/25 noticia furto qualificado e os fatos ali descritos deixam claro que houve escalada para acesso à fiação furtada. As fotografias de fls.137/142 demonstram que a casa é murada, com grades, e a informação do boletim de ocorrência é que o acesso se deu pelo telhado da residência.

Dessa forma, não se justifica a interpretação dada pela seguradora de se tratar de furto simples, de modo que deve ressarcir o prejuízo da segurada.

Do valor pedido em fls. 05, deve ser excluído apenas o referente à cerca elétrica, cujo orçamento se encontra a fls. 27/28, já que esse bem é expressamente excluído da cobertura contratada.

O dano moral está bem caracterizado, porquanto os transtornos sofridos pela consumidora evidenciam-se pelas provas por ela trazidas e superam o mero dissabor cotidiano. Trata-se de pessoa idosa que foi privada da instalação elétrica de sua residência, bem essencial, por longo período, em razão da recusa injusta do pagamento da indenização.

O valor da reparação, contudo, deve observar a capacidade das partes, a potencialidade do dano, sua repercussão e tendo por norte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Seguindo esses critérios, fixo a indenização em R\$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e condeno a ré a pagar à autora como ressarcimento por dano material, a quantia de R\$ 9.348,00 (nove mil trezentos e quarenta e oito reais) atualizada pelo índice oficial do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação. Condeno-a, ainda, a pagar à autora, como ressarcimento por dano moral, a quantia de R\$5.000,00, atualizada pelo índice oficial do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir desta data, acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação. Sem condenação em custas e honorários nesta fase processual (artigo 55 da Lei 9.099/95).

Concedo à autora a gratuidade judiciária pleiteada. Anote-se.

Enunciado 39 do FOJESP: O preparo no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis, sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP para cada parcela, em cumprimento ao artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, sem prejuízo do recolhimento de porte de remessa e retorno.

Nos termos do Comunicado 1530/2021, da Corregedoria Geral da Justiça, integram ainda o preparo as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais).

Serão observadas a UFESP da data de interposição do recurso, e o valor atualizado da causa. O porte de remessa e retorno não é devido nos processos digitais.

Enunciado 40 do FOJESP: Na hipótese de não se proceder ao recolhimento integral do preparo recursal no prazo do artigo 42 da Lei 9.099/95, o recurso será considerado deserto, sendo inaplicável o artigo 1007, § 2º do Código de Processo Civil.
P.I..

Matao, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA